

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Агентский договор ООО «ТехЭйджент» с Партнёром — пунктом выдачи

Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭйджент» (ООО «ТехЭйджент», далее — «ТехЭйджент»), ИНН 00403202610304, рег. № 326302-3301-ООО (Кыргызская Республика), ИНН 9909766511, КПП 771387001 (Российская Федерация), адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский район, 8 мкр, д. 33, кв. 8, в лице директора Аширбекова Н.М.Т., предлагает лицам, отвечающим требованиям п. 4.1, заключить агентский договор на изложенных ниже условиях (далее — «Договор», «Оферта»; ТехЭйджент и Партнёр вместе — «Стороны»).

Редакция от 09.10.2026

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТехЭйджент (Принципал) — ООО «ТехЭйджент», собственник и продавец Товара.

Партнёр (Агент) — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Российской Федерации, имеющий розничную точку, акцептовавший Оферту и прошедший проверку ТехЭйджент.

Платформа — сайт techagent.pro и личный кабинет Партнёра.

Покупатель — физическое лицо, приобретающее Товар у ТехЭйджент по публичной оферте купли-продажи, размещённой по адресу techagent.pro/legal/sale-offer (далее — «Оферта купли-продажи»).

Товар — электроника и сопутствующие товары, которые ТехЭйджент приобретает у поставщиков в собственность и продаёт Покупателям. Перечень и цены Товаров публикуются в каталоге на Платформе.

Заказ — оформленная Партнёром в личном кабинете заявка Покупателя на покупку конкретного Товара у ТехЭйджент.

Пункт выдачи — розничная точка Партнёра, адрес которой указан в анкете Партнёра.

Акт приёма-передачи — документ о передаче Товара Покупателю, формируемый Платформой по каждому Заказу.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. АКЦЕПТ

2.1. Партнёр направляет ТехЭйджент заявку с анкетой через Платформу. По результатам проверки (раздел 4) ТехЭйджент открывает Партнёру доступ в личный кабинет и сообщает

данные для входа. Акцептом Оферты признаётся проставление Партнёром отметки о согласии с условиями Оферты при первом входе в личный кабинет.

2.2. Договор считается заключённым с момента акцепта. Самостоятельная регистрация в личном кабинете не предусмотрена. ТехЭйджент вправе отказать в открытии доступа, если Партнёр не отвечает требованиям п. 4.1, указал недостоверные сведения или не представил документы по п. 4.2.

2.3. Однократный акцепт распространяется на все Заказы Партнёра. Договор на бумажном носителе оформляется только по запросу любой из Сторон.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. ТехЭйджент поручает, а Партнёр за вознаграждение обязуется совершать от имени и за счёт ТехЭйджент следующие действия:

- поиск и привлечение Покупателей Товара;
- консультирование Покупателей о Товаре и об условиях Оферты купли-продажи;
- оформление Заказов Покупателей в личном кабинете;
- приём Товара, доставленного ТехЭйджент в Пункт выдачи, и его хранение до выдачи;
- выдачу Товара Покупателю с оформлением Акта приёма-передачи;
- приём от Покупателей обращений и Товара для обмена или возврата и передачу их ТехЭйджент.

3.2. Продавцом Товара является ТехЭйджент. Договор купли-продажи заключается между ТехЭйджент и Покупателем на условиях Оферты купли-продажи. Партнёр стороной договора купли-продажи не является.

3.3. Право собственности на Товар до его передачи Покупателю принадлежит ТехЭйджент.

3.4. Цены Товаров устанавливает ТехЭйджент. Партнёр не вправе изменять цену, предоставлять скидки или обещать Покупателю условия, отличающиеся от условий Оферты купли-продажи.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЁРУ. ПРОВЕРКА

4.1. Партнёром может стать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Российской Федерации и имеющий розничную точку, в которой будет работать Пункт выдачи. Для заключения Договора Партнёр указывает в анкете: полное наименование, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, адрес Пункта выдачи, контактное лицо, телефон, адрес электронной почты, банковские реквизиты для выплаты вознаграждения.

4.2. ТехЭйджент вправе запросить подтверждающие документы, в том числе о регистрации Партнёра, полномочиях его представителя и праве пользования помещением Пункта выдачи.

4.3. Партнёр гарантирует достоверность сведений и в течение 3 (трёх) рабочих дней сообщает ТехЭйджент об их изменении по адресу partners@techagent.pro.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЁРА

5.1. Партнёр обязуется:

- оформлять Заказы только по просьбе Покупателя и с достоверными данными Покупателя;
- сообщать Покупателю до оформления Заказа, что продавцом Товара является ТехЭйджент, а условия покупки определены Офертой купли-продажи;
- передавать Покупателю ссылку или QR-код на оплату, сформированные Платформой;
- принимать Товар, доставленный в Пункт выдачи, проверять целостность упаковки и количество мест и отмечать приёмку в личном кабинете;
- после приёмки сообщать Покупателю о поступлении Товара и адресе Пункта выдачи;
- обеспечивать сохранность Товара до его выдачи Покупателю;
- выдавать Товар только Покупателю по оплаченному Заказу: перед выдачей проверить в личном кабинете, что оплата по Заказу получена, и сверить данные Покупателя с Заказом;
- при выдаче распечатать Акт приёма-передачи из личного кабинета в двух экземплярах, предоставить Покупателю возможность проверить Товар, получить подпись Покупателя, подписать Акт от имени ТехЭйджент, передать один экземпляр Покупателю, загрузить фото или скан подписанного Акта в личный кабинет и отметить Заказ как выданный;
- принимать от Покупателя обращения об обмене и возврате Товара и в течение 1 (одного) рабочего дня передавать их ТехЭйджент через личный кабинет;
- соблюдать законодательство Российской Федерации при работе Пункта выдачи.

5.2. Партнёру запрещается принимать от Покупателя денежные средства в оплату Товара в любой форме: наличными, переводом на свои реквизиты или реквизиты третьих лиц, иным способом. Оплата Товара производится Покупателем только ТехЭйджент по ссылке или QR-коду, сформированным Платформой.

6. ОБЯЗАННОСТИ ТЕХЭЙДЖЕНТ

6.1. ТехЭйджент обязуется:

- предоставить Партнёру доступ к личному кабинету, каталогу Товаров и ценам;
- после оплаты Заказа приобрести Товар у поставщика и доставить его в Пункт выдачи за свой счёт;
- рассматривать претензии Покупателей и исполнять обязанности продавца по Оферте купли-продажи;
- формировать в личном кабинете отчёт агента и акт об оказании услуг;
- выплачивать Партнёру вознаграждение в порядке раздела 7.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЁРА

7.1. Размер вознаграждения устанавливается ТехЭйджент в процентах от цены Товара по Заказу

при открытии Партнёру доступа в личный кабинет и указывается в личном кабинете Партнёра. ТехЭйджент вправе изменить размер вознаграждения, уведомив Партнёра через личный кабинет не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до начала применения нового размера; новый размер применяется к Заказам, оформленным после истечения этого срока.

7.2. Вознаграждение начисляется за Заказы, Товар по которым выдан Покупателю в отчётном периоде, при условии что в личный кабинет загружен подписанный Акт приёма-передачи. За неоплаченные, отменённые и невыданные Заказы вознаграждение не начисляется.

7.3. Если договор купли-продажи расторгнут после выдачи Товара и денежные средства возвращены Покупателю, вознаграждение по такому Заказу аннулируется. Если вознаграждение по такому Заказу уже вошло в отчёт агента, его сумма удерживается из следующей выплаты Партнёру, а при её недостаточности — из последующих выплат.

7.4. Отчётный период — календарный месяц. По окончании периода Платформа формирует отчёт агента и акт об оказании услуг на основании выданных Заказов.

7.5. Партнёр в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования отчёта агента и акта принимает их либо направляет мотивированные возражения через личный кабинет. При отсутствии возражений в этот срок отчёт агента и акт считаются принятыми Партнёром. Принятый отчёт агента считается представленным Партнёром и принятым ТехЭйджент.

7.6. ТехЭйджент выплачивает вознаграждение безналичным переводом на счёт Партнёра, указанный в анкете, в течение 7 (семи) дней с даты принятия отчёта агента и акта (п. 7.5).

7.7. Вознаграждение — единственная выплата Партнёру по Договору. Расходы Партнёра на работу Пункта выдачи в вознаграждение включены и отдельно не возмещаются.

8. ПРИЁМ, ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА ТОВАРА

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара с момента его приёмки в Пункте выдачи и до выдачи Покупателю несёт Партнёр. Право собственности на Товар при этом сохраняется за ТехЭйджент.

8.2. При обнаружении повреждения упаковки или расхождения в количестве мест Партнёр фиксирует это в личном кабинете с фотографиями при приёмке Товара.

8.3. Товар хранится в Пункте выдачи 5 (пять) дней с даты, когда Партнёр сообщил Покупателю о его поступлении. Если Покупатель не забрал Товар в этот срок, Партнёр сообщает об этом ТехЭйджент и действует по его указанию.

8.4. Товар, возвращённый Покупателем, Партнёр принимает по акту, сохраняет и передаёт ТехЭйджент в порядке, согласованном через личный кабинет.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Партнёр возмещает ТехЭйджент убытки, в том числе суммы, возвращённые Покупателю, если они возникли вследствие нарушения Партнёром Договора: выдачи Товара по неоплаченному Заказу или не тому лицу, утраты или повреждения Товара в Пункте выдачи, приёма денежных средств от Покупателя в нарушение п. 5.2, предоставления Покупателю недостоверных сведений о Товаре или условиях покупки.

9.2. ТехЭйджент отвечает перед Покупателем как продавец Товара. Ответственность ТехЭйджент перед Партнёром по Договору ограничена суммой вознаграждения, начисленного по соответствующему Заказу.

9.3. ТехЭйджент вправе приостановить оформление Заказов Партнёром при нарушении им условий разделов 5, 10 или 11 до устранения нарушения.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны не выплачивают, не предлагают и не разрешают выплату денежных средств или передачу иных ценностей каким-либо лицам для получения необоснованных преимуществ или иных неправомерных целей.

10.2. Сторона, у которой возникли подозрения в нарушении п. 10.1, уведомляет другую Сторону в письменной форме. Другая Сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней сообщает о результатах проверки.

11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

11.1. Партнёр гарантирует, что не участвует в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, финансировании терроризма и иной противоправной деятельности, и не использует Платформу для таких целей.

11.2. Партнёр по запросу ТехЭйджент предоставляет сведения и документы о себе, своих представителях и бенефициарных владельцах, а также о Заказах.

11.3. ТехЭйджент вправе отказать в оформлении Заказа, приостановить выплату вознаграждения или отказаться от Договора, если у него возникли обоснованные подозрения в нарушении п. 11.1, а также при непредставлении сведений по п. 11.2.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. Стороны сохраняют конфиденциальность сведений, полученных при исполнении Договора, кроме случаев, предусмотренных законом.

12.2. ТехЭйджент поручает Партнёру обработку персональных данных Покупателей (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, данные Заказа и выдачи Товара) только для оформления Заказов, выдачи, обмена и возврата Товара. Партнёр вправе собирать, записывать, хранить, уточнять, использовать эти данные и передавать их ТехЭйджент; обязан соблюдать их конфиденциальность и требования части 5 статьи 18 и статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обеспечивать их безопасность в соответствии со статьёй 19 этого закона, по запросу ТехЭйджент подтверждать принятые меры и незамедлительно сообщать ТехЭйджент об утечке или неправомерной передаче данных. Использовать эти данные в иных целях Партнёр не вправе.

12.3. Обработка персональных данных Партнёра и его представителей осуществляется по Политике конфиденциальности, размещённой по адресу techagent.pro/legal/privacy.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, а также действиями государственных органов, банков и платёжных систем, если они находятся вне контроля этой Стороны.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

14.1. Договор действует бессрочно.

14.2. ТехЭйджент вправе изменить Оферту, разместив новую редакцию на Платформе не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до её вступления в силу. Оформление Заказов после вступления новой редакции в силу означает согласие с ней.

14.3. Любая Сторона вправе отказаться от Договора, уведомив другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней. Отказ не освобождает Стороны от обязательств по Заказам, оформленным до отказа, и от расчётов по ним. Товар, находящийся в Пункте выдачи, Партнёр возвращает ТехЭйджент или выдаёт Покупателям по оплаченным Заказам.

14.4. Уведомления и претензии по Договору Стороны направляют через личный кабинет или по электронной почте: ТехЭйджент — с адреса partners@techagent.pro, Партнёр — с адреса, указанного в анкете. Такие сообщения считаются направленными в письменной форме.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Споры разрешаются путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней.

15.2. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение суда в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

15.3. К Договору применяется право Российской Федерации.

16. РЕКВИЗИТЫ ТЕХЭЙДЖЕНТ

ООО «ТехЭйджент»

Рег. №: 326302-3301-ООО, ИНН в Кыргызской Республике: 00403202610304

ИНН/КПП в Российской Федерации: 9909766511 / 771387001

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский район, 8 мкр, д. 33, кв. 8

Расчётный счёт: 40807810900000001482 в АО «ТБанк», БИК 044525974, к/с
30101810145250000974

Директор: Аширбеков Н.М.Т.

Партнёрам: partners@techagent.pro

Юридические вопросы: compliance@techagent.pro